



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 26 de mayo de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León), por el que se aprueba definitivamente el estudio de detalle para la modificación de la ordenación de parcela urbana. Expte.: 706/2025.

Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 22 de junio de 2026, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 121, de fecha 25 de junio de 2026, se procede a efectuar la oportuna rectificación: considerando que, en el texto, se ha omitido la copia auténtica del estudio de detalle aprobado definitivamente por Acuerdo en sesión plenaria de 26 de mayo de 2026, se procede a efectuar la oportuna rectificación, disponiendo la publicación de la copia diligenciada del citado estudio de detalle.

DILIGENCIA

Aprobación definitiva en Pleno ordinario de fecha 26 de mayo de 2026.

Fdo. la Secretaria

Dña. María Teresa Cuesta Ramos.

ESTUDIO DE DETALLE

PARA REAJUSTE DE ALTURAS,

ALINEACIÓN A VIAL Y FONDO EDIFICABLE.



PARCELAS 2960207TM9826S0001YP-2960212TM9826S0001QP

CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 - CAMINO DE LOS JUNCALES

VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)



Documento para Aprobación Inicial

FECHA: JUNIO DE 2025

PROMOTORES:



ARQUITECTOS REDACTORES:





Cod. Validación: 7XUWN4ETFR4LW9GMFLXZFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 44

INDICE

A. MEMORIA INFORMATIVA.....	3
1. SOLICITANTE.....	3
2. EQUIPO REDACTOR.....	3
3. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES.....	3
4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. TERRENOS AFECTADOS.....	5
5. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE.....	7
6. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.....	8
7. IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS.....	9
 B. MEMORIA VINCULANTE.....	 11
1. INTRODUCCIÓN.....	11
2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE. INTERÉS PÚBLICO Y GENERAL.....	11
3. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE.....	17
4. CARACTERÍSTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS PARCELAS ACTUALES SEGÚN EL PLANEAMIENTO VIGENTE Y MODIFICADO	18
5. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN INCLUIDA EN EL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.....	21
6. TRÁMITE AMBIENTAL.....	23
7. TRÁMITE ARQUEOLÓGICO.....	24
8. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS.....	24
9. JUSTIFICACIÓN AFECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS, DESTINO DE LOS VERTIDOS, INUNDABILIDAD Y DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.....	25
10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.....	26
11. JUSTIFICACIÓN DE LA AFECCIÓN EN LAS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.....	26
12. JUSTIFICACIÓN DE LA SERVIDUMBRE ACÚSTICA.....	27
13. RESUMEN EJECUTIVO.....	28
14. CONCLUSIÓN.....	29
 C. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Planos.....	 31
 D. ANEXO I- CERTIFICACIÓN CATASTRAL DE LAS PARCELAS AFECTADAS.....	 33





ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

LISTADO DE ABREVIATURAS DEL DOCUMENTO

LUCyL:	Ley 5/1.999, de 8 abril, de Urbanismo de Castilla y León
RUCyL:	Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Castilla y León, modificado por el Decreto 68/2006, de 5 de octubre).
PGOU:	Plan General de Ordenación Urbana
OD.:	Ordenación Detallada
BOCyL:	Boletín Oficial de Castilla y León
BOE:	Boletín Oficial del Estado
BOP:	Boletín Oficial de la Provincia
CTMAU	Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo
DA:	Disposición Adicional
ED:	Estudio de Detalle
EAE:	Estudio Ambiental Estratégico
IAE:	Informe Ambiental Estratégico
LS:	Ley de Suelo
BOCyL	: Boletín Oficial de Castilla y León
SU:	Suelo Urbano
SUC:	Suelo Urbano Consolidado
SU-NC:	Suelo Urbano No Consolidado
SUR:	Suelo Urbanizable
SR:	Suelo Rústico
SG:	Sistema General

Cod. Validación: TXLWN4ETFR4LW9GMFLLYFZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

A. MEMORIA INFORMATIVA

1. SOLICITANTE

El presente documento se redacta por encargo de [redacted]
[redacted] con NIF [redacted] y con domicilio a efecto de notificaciones en Valencia de Don Juan. León CP.: 24200 y [redacted] con NIF [redacted] y con domicilio a efecto de notificaciones en Valladolid CP.:47014

2. EQUIPO REDACTOR

Los redactores del presente documento son los arquitectos [redacted] Nº Colegiado COAL 3.313, en representación de URBAQ arquitectos s.l. con domicilio en la [redacted] (24005 León) y [redacted] Nº Colegiado COAL 3.325, con domicilio en la [redacted]

3. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES

Las parcelas con referencia catastral 2960207TM9826S0001YP y 2960212TM9826S0001QP, situadas respectivamente en la calle Doctor Fleming y en el Camino de los Juncales en Valencia de Don Juan (León), forman parte de una manzana situada en la zona nordeste de esta localidad en la que la mayor parte de las edificaciones existentes en las parcelas de esa manzana tienen dos alturas (PB+1), y la tipología de edificaciones es de vivienda unifamiliar y algunas naves. Al otro lado de la calle Doctor Fleming, en el resto de las calles adyacentes, las alturas de las edificaciones son también de dos alturas (PB+1), existiendo también numerosas edificaciones con tan solo una planta (PB).

Sin embargo, el PGOU DE VALENCIA DE DON JUAN, para la ORDENANZA 2ª Zona de Extensión (EX), que es la correspondiente a las parcelas afectadas, define las ALTURAS DE EDIFICACIÓN en función de la anchura del vial. (art. 281 PGOU VALENCIA DE DON JUAN). En los dos casos que nos ocupan, en la parcela ubicada en la calle Doctor Fleming el tramo de vial cuenta con una anchura es de 20 metros, el artículo 281 de la Normativa Urbanística del PGOU de Valencia de Don Juan, establece 5 plantas (PB+4); y en la parcela situada en el Camino de los Juncales, el ancho de vial es de 15 metros, por lo que el número de plantas establecido es de 4 (B+3).

Ancho de calle, (en metros)	nº plantas	Altura de plano de fachada en sólido capaz. (en metros)
De 8	2	7,50
De 8 a menos de 12	3	10,50
De 12 a menos de 16	4	13,50
De 16 en adelante	5	16,50

Cod. Validación: TXLWNETFR4LW9GMFLXLFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 44



**ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALLES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.**

Por otro lado, el artículo 146 de la Normativa Urbanística del PGOU establece que la altura mínima obligatoria de la edificación será la que corresponda a la permitida menos dos (2) plantas menos.

Art. 146 Altura mínima de la edificación.

En cada zona de ordenanza y salvo indicación expresa, la altura mínima obligatoria en metros será la que corresponda en altura con dos (2) plantas menos de las permitidas.

Por ello se puede determinar que la altura mínima para estas parcelas sería de 3 plantas (PB+2) en el caso de la calle Doctor Fleming, siendo muy superior a las existentes e incompatible con la mayoría de las viviendas unifamiliares existentes; y en el caso del Camino de los Juncuales la altura mínima sería de 2 plantas, pero en ninguno de los casos sería posible ejecutar una edificación de una altura.

Por otro lado, dicha ordenanza (ORDENANZA 2ª Zona de Extensión-EX) también establece una alineación a vial obligatoria, y un fondo máximo edificable para el uso residencial en planta baja de 15 metros, lo cual impide la edificación de vivienda aislada y retranqueada de la alineación oficial tal y como se encuentran la mayor parte de las edificaciones de la manzana.

Así pues, estas condiciones no son adecuadas para la edificación en las parcelas objeto del presente documento, y se decide redactar el presente ESTUDIO DE DETALLE, como instrumento de planeamiento de desarrollo, para modificar algunos parámetros de ORDENACIÓN DETALLADA correspondientes a la ORDENANZA EXTENSIÓN (EX) como son la ALTURA DE LA EDIFICACIÓN; y las condiciones de ALINEACIÓN A VIAL y el FONDO EDIFICABLE para el uso residencial en las parcelas con referencia catastral 2960207TM9826S0001YP y 2960212TM9826S0001QP, puesto que la normativa vigente de aplicación permite modificar la ordenación detallada por medio de esta figura de planeamiento, conforme se determina en los artículos 276 y 278 de la normativa del PGOU de Valencia de Don Juan.

Art. 276 Alineación de la edificación.

Son de aplicación las reglas del sistema de ordenación de Edificación según alineación de vial cuando se opte por ubicar la edificación o parte de ella sobre la alineación exterior y, alternativa o simultáneamente, las reglas de las condiciones generales de la Edificación aislada junto con las señaladas en esta Ordenanza en relación con la redacción de Estudios de Detalle.

Art. 278 Fondo edificable

1 Cuando así aparezca expresamente señalado, el fondo máximo edificable será el resultante de aplicar la distancia grafiada en los planos de la ordenación detallada.

2 Cuando se opte por ubicar la edificación o parte de ella sobre la alineación exterior en ausencia de indicación expresa y con carácter general para todo el ámbito, el fondo máximo edificable en las plantas superiores a la baja, correspondiente al sólido capaz, será de quince (15) metros.

3 No se fija fondo máximo para la redacción de los Estudios de Detalle.

A continuación, se adjunta un extracto de la cartografía municipal en el que se puede apreciar el número de plantas y las ubicaciones de las edificaciones de la zona.

Cód. Validación: 7XUWNETFR4LW9GMFLXVFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 44



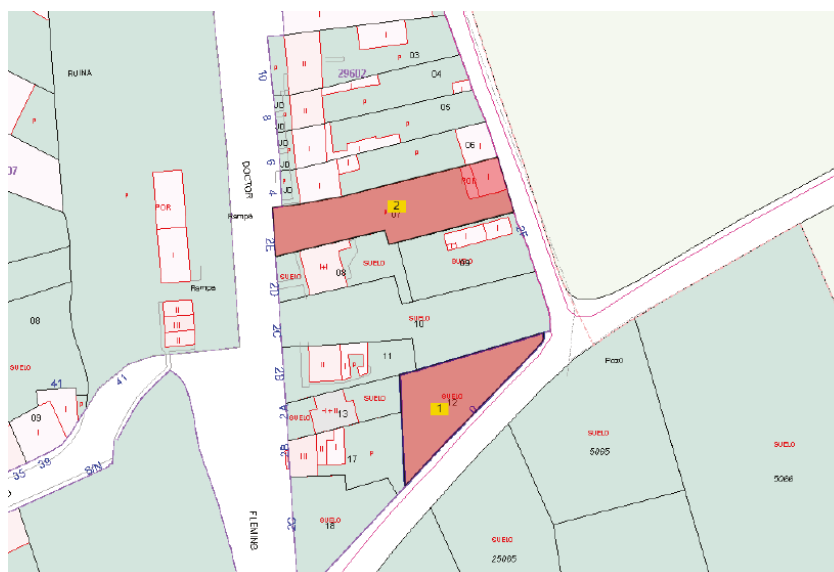
**ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.**
Documento para la Aprobación Inicial.



4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. TERRENOS AFECTADOS

Las dos parcelas incluidas en la delimitación del Estudio de Detalle se sitúan la manzana comprendida entre la calle Doctor Fleming nº2 y el Camino de los Juncales de la zona nordeste en la localidad de Valencia de Don Juan (León).

El ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE comprende dos parcelas de titularidad privada que se corresponden con las parcelas catastrales 2960207TM9826S0001YP, que cuenta con una superficie de 875 m², y la parcela catastral 2960212TM9826S0001QP, que cuenta con una superficie de 622 m². El total del área delimitada por el Estudio de Detalle es de 1.497 m²



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

PARCELARIO CATASTRAL DE LA ZONA



ORTOFOTO DE LA ZONA

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA, PRIMERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 29602071M982650001YF

PARCELA

Superficie gráfica: 875 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal

Escala: 1:1000

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CL DR FLEMING 2[E]
24200 VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Clase: URBANO
Uso principal: Residencial
Superficie construida: 95 m2
Año construcción: 2000

CONSTRUCCIÓN	Escalera/Planta/Puerta	Superficie m2
VIVIENDA	/00/01	60
PORCHE 100%	/00/02	25
ALMACEN	/00/03	10

Cod. Validación: 7XUWN4TFRLW9GMFLXVFZDC4
Código de verificación: 7XUWN4TFRLW9GMFLXVFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.



5. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE

El presente documento de planeamiento de desarrollo tiene por objeto modificar algunos de los parámetros de ORDENACIÓN DETALLADA como son el parámetro de ALTURA DE EDIFICACIÓN; el parámetro de ALINEACIÓN A VIAL; y el de FONDO EDIFICABLE para el uso residencial de la ORDENANZA 2ª ZONA DE EXTENSIÓN (EX) para adaptarlas a las condiciones existentes en la zona, todo ello en el ámbito ocupado por dos parcelas de referencia catastral 2960207TM9826S0001YP y 2960212TM9826S0001QP sitas en una manzana de suelo urbano consolidado.

Dichas parcelas están calificadas con la Ordenanza EX. ZONA DE EXTENSIÓN del PGOU de VALENCIA DE DON JUAN, con una altura edificable de 5 plantas (B+4) y 4 plantas (B+3) respectivamente, siendo obligatoria la alineación a vial de la edificación, y habiéndose establecido un fondo edificable para el uso residencial de 15 metros para esa zona.

Las parcelas se ubican en el plano correspondientes de ordenación, Plano 2-6 a escala 1/1.000 de Clasificación, Calificación y Regulación del suelo y la edificación en suelo urbano, red viaria y alineaciones.

La ordenación urbanística actual resulta incompatible con la volumetría apropiada para esta zona, de carácter rural, unifamiliar aislada y tradicional, debido a la altura de edificación de aplicación en la zona, la alineación a vial obligatoria y el fondo edificable máximo para el uso residencial.

La modificación de la altura de edificación resulta necesaria para poder realizar edificaciones de dos plantas (B+1) en la parcela 2960207TM9826S0001YP sita en la calle Doctor Fleming, o de una planta (B) en ambas parcelas, tanto para uso residencial como para otros usos como es el uso de garaje, acogiendo a la posibilidad que

Cod. Validación: 7XUMN4ETFR4LW9GMFLXFXZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

permite el planeamiento de reducción de dos alturas respecto a la altura de edificación, teniendo siempre en cuenta que la tipología habitual y característica de la zona es de dos alturas (B+1) y una altura (B).

Además, la modificación de la ubicación de la edificación dentro de la parcela respecto de la alineación a vial y la supresión del fondo máximo edificable para el uso residencial, resulta más apropiada para esta zona, de carácter rural, unifamiliar aislada y tradicional, y acorde con las edificaciones existentes en la manzana y el entorno.

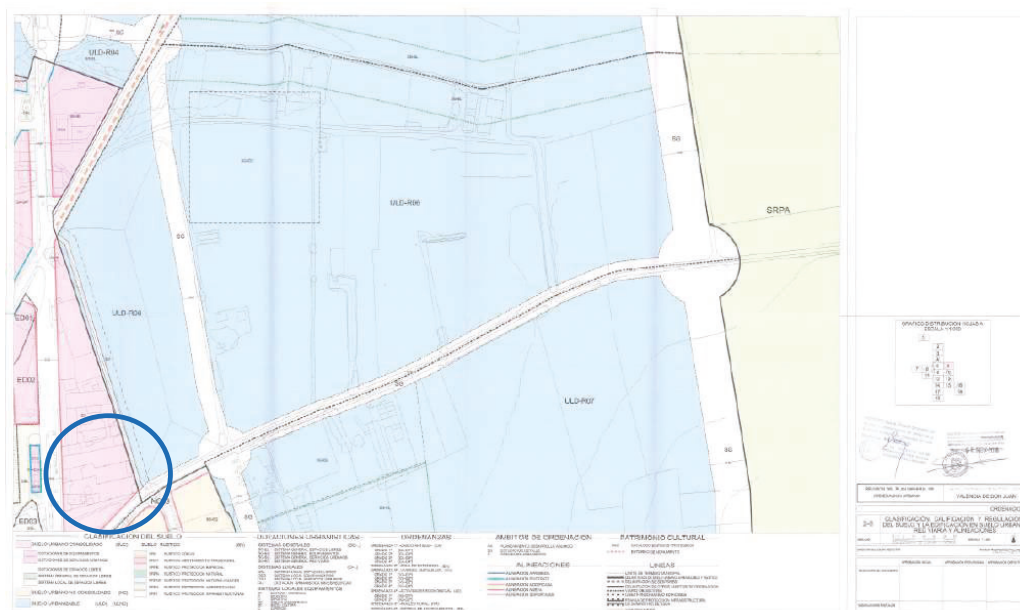
6. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE

El planeamiento vigente en este municipio es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de VALENCIA DE DON JUAN, aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en la sesión de fecha 4 de ABRIL de 2007, y publicado en el BOCyL de fecha 22 de MAYO de 2007.

En el Plano de Ordenación 2-6 se indica que las parcelas se califican con la Ordenanza ZONA DE EXTENSIÓN (EX), y la altura de edificación es de 5 plantas (B+4) y 4 plantas (B+3) para cada parcela, en función del ancho del vial que le corresponde a cada una. La cota con la anchura del vial correspondiente a cada parcela se señala en el plano de ordenación mencionado (Plano 2-6).

Según el Artículo 146. ALTURA MÍNIMA DE LA EDIFICACIÓN del PGOU, se permite la disminución de DOS PLANTAS respecto del número máximo que resulte de la aplicación de la Normativa Urbanística. Por tanto, la altura edificable serán 3 plantas para la parcela ubicada en la calle Doctor Fleming y de 2 plantas para la parcela ubicada en el Camino de los Juncales.

A continuación, se adjunta el plano correspondiente con la indicación de la zona en la que se ubica el ámbito del Estudio de Detalle.



Cod. Validación: 7XLWN4ETFR4LW9GMFLLLXFZDC4
Verificación: <https://valenciadonjuan.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 44





ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

7. IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS

La parcela de referencia catastral 2960212TM9826S0001QP, afectada por el Estudio de Detalle, pertenece a [REDACTED] con NIF [REDACTED] y con domicilio a efecto de notificaciones en Valencia de Don Juan. León CP.: 24200.

La parcela de referencia catastral 2960207TM9826S0001YP afectada por el Estudio de Detalle, pertenece a [REDACTED] con NIF [REDACTED] y con domicilio a efecto de notificaciones en Valladolid CP.:47014.

En el Anexo 1 del presente documento se incluye la certificación catastral de ambas parcelas.



Cod. Validación: TXLWNETFR4LW9GMFLLYFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.



Cod. Validador: TXLWN4ETFR4LW9GMFLLYFZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 44

ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

B. MEMORIA VINCULANTE

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se corresponde con la MEMORIA VINCULANTE del ESTUDIO DE DETALLE PARA MODIFICAR LA ORDENACIÓN DETALLADA de las parcelas de referencia catastral 2960207TM9826S0001YP y 2960212TM9826S0001QP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, (en adelante, LUCyL) y el artículo 136 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante, RUCyL), Decreto 45/2009, de 9 de julio que modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Esta memoria se complementa con el resto de documentación que integra el documento de ESTUDIO DE DETALLE: memoria informativa y documentación gráfica.

En esta MEMORIA VINCULANTE se expresan y justifican los cambios introducidos en las determinaciones vigentes, y que hace referencia a los siguientes aspectos:

- 1º- Justificación de la conveniencia del Estudio de Detalle, acreditando su interés público.
- 2º- Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se altera, reflejando el estado actual y el propuesto.
- 3º- El análisis de la influencia del Estudio de Detalle sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE. INTERÉS PÚBLICO Y GENERAL.

Este Estudio de Detalle se realiza como figura de planeamiento de desarrollo en suelo urbano consolidado, con el fin de completar y modificar las determinaciones de ordenación detallada de un ámbito de una superficie situado en la localidad de VALENCIA DE DON JUAN.

Las parcelas catastrales 2960207TM9826S0001YP y 2960212TM9826S0001QP situadas en la calle Doctor Fleming y el Camino de los Juncales, respectivamente de la localidad de Valencia de Don Juan (León) forman parte de una gran manzana situada en la zona nordeste del área urbana de VALENCIA DE DON JUAN.

El planeamiento vigente, Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU) de VALENCIA DE DON JUAN, indica que en esa área de dicha localidad la ordenanza de aplicación es la ORDENANZA 2ª Zona de Extensión (EX), y la altura en función del ancho del vial sería de 5 alturas (B+4) y 4 alturas (B+3) para cada parcela con posibilidad de reducir dos alturas, pero en ningún caso sería posible construir una edificación residencial de planta baja, lo cual perjudica a los solares y les penaliza con un exceso de edificabilidad innecesaria.

Las edificaciones del entorno principalmente son de una (B) y dos alturas (B+1), las cuales son mucho más representativas de las edificaciones existentes en esa zona de VALENCIA DE DON JUAN.

Cod. Validación: TXLWN4ETFR4LW9GMFLXVFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

El PGOU de VALENCIA DE DON JUAN es un planeamiento de más de 18 años, que no se corresponde en algunos casos con la realidad actual. El principio de vigencia indefinida de los planes que recoge la legislación autonómica no ha de entenderse en sentido estricto, ni de perpetuar la ordenación.

En el gráfico siguiente se analizan las alturas del entorno más cercano de las parcelas (rojo) donde se aprecia que la mayor parte de ellas cuentan con una altura (verde), y el resto cuentan con dos alturas (azul). Las edificaciones con tres alturas (naranja) no se encuentran en las inmediaciones de la manzana.



Puesto que la normativa de aplicación permite modificar la ordenación detallada, y tras realizar consulta a los servicios técnicos municipales, se decide redactar el presente ESTUDIO DE DETALLE para, entre otras cosas, reducir a 2 plantas (B+1), la altura de edificación del área conformada por las dos parcelas catastrales 2960207TM9826S0001YP y 2960212TM9826S0001QP.

Cod. Validación: 7XUMN4TFR4LW9GMFLXVFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 44



**ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.**
Documento para la Aprobación Inicial.

El artículo 146 de la vigente Normativa Urbanística del PGOU establece que la altura mínima obligatoria de la edificación será la que corresponda a la máxima menos dos (2) plantas menos de las permitidas.

Art. 146 Altura mínima de la edificación.

En cada zona de ordenanza y salvo indicación expresa, la altura mínima obligatoria en metros será la que corresponda en altura con dos (2) plantas menos de las permitidas.

El Estudio de Detalle también pretende modificar otros dos parámetros. Respecto a la ALINEACIÓN A VIAL de las dos parcelas para la ordenanza EX del PGOU DE VALENCIA DE DON JUAN, el artículo 276 del PGOU determina que la edificación se deberá alinear a vial, y alternativa o simultáneamente se deberán aplicar las reglas de las condiciones generales de la edificación aislada en relación con la redacción de Estudios de Detalle.

Art. 276 Alineación de la edificación.

Son de aplicación las reglas del sistema de ordenación de Edificación según alineación de vial cuando se opte por ubicar la edificación o parte de ella sobre la alineación exterior y, alternativa o simultáneamente, las reglas de las condiciones generales de la Edificación aislada junto con las señaladas en esta Ordenanza en relación con la redacción de Estudios de Detalle.

Y respecto del FONDO EDIFICABLE para el uso residencial, en el artículo 278 del PGOU se establece que será el señalado en planos o bien de 15 metros, no estableciéndose máximo para la redacción de Estudios de Detalle.

Art. 278 Fondo edificable

1 Cuando así aparezca expresamente señalado, el fondo máximo edificable será el resultante de aplicar la distancia grafiada en los planos de la ordenación detallada.

2 Cuando se opte por ubicar la edificación o parte de ella sobre la alineación exterior en ausencia de indicación expresa y con carácter general para todo el ámbito, el fondo máximo edificable en las plantas superiores a la baja, correspondiente al sólido capaz, será de quince (15) metros.

3 No se fija fondo máximo para la redacción de los Estudios de Detalle.

Analizando la manzana se observa como gran parte de las edificaciones existentes no cumplen estos parámetros de obligatoriedad de alineación a vial y fondo edificable de 15 metros (véase esquema) y además se adjuntan una serie de fotografías justificativas. Existe por tanto, una disconformidad de las edificaciones existentes sobrevenida por la aprobación del planeamiento vigente (PGOU).



Cod. Validación: TXLWNNETFR4LW9GMFLXVFZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.



Cod. Validador: TXLWN4TFR4LW9GMFLLYFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

El presente Estudio de Detalle se redacta al amparo del Artículo 131.a. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL) con el objeto de modificar algunas determinaciones de ORDENACIÓN DETALLADA del PGOU de VALENCIA DE DON JUAN en suelo urbano consolidado, de la Ordenanza Extensión (EX) concretamente la altura de edificación, la alineación a vial obligatoria y el fondo edificable máximo para el uso residencial.

En el artículo 412 del PGOU de VALENCIA DE DON JUAN, se indica que la condición principal que debe respetar el objeto de un Estudio de Detalle sea que el objeto del mismo consista en la modificación de la ordenación detallada establecida por el planeamiento general sobre suelo urbano consolidado, o bien simplemente completarla ordenando los volúmenes edificables.

Esta condición la cumple la modificación de la altura mínima edificable de las parcelas afectadas, así como la de la alineación a vial obligatoria y la del fondo edificable máximo para el uso residencial.

El apartado 3 del mencionado artículo 412 del PGOU indica que el Estudio de Detalle podrá realizarse en el ámbito de las zonas de ordenanza en que esté expresamente previsto como alternativa a la aplicación de sus parámetros de ordenación detallada, como ocurre en estas Normas en la ordenanza 2ª de Zona de Extensión (EX).

Art. 412 Estudios de Detalle

1 Los Estudios de Detalle, cualesquiera que sea el objeto de su formulación, contendrán las determinaciones fijadas por el art.45 de la LUCyL/99 y los artículos 131 y siguientes del RUCyL/2004.

2 Podrán formularse Estudios de Detalle en suelo urbano consolidado, con el objeto de modificar la ordenación detallada establecida por el planeamiento general, o bien simplemente completarla ordenando los volúmenes edificables. En especial podrán ser redactados cuando su finalidad sea la conservación de los elementos catalogados en el Plan General. El ámbito de los Estudios de Detalle será, en ambos casos, el que dicho instrumento determine justificadamente, en función de su finalidad específica o el que venga expresamente señalado en esta Revisión. Asimismo, se redactarán cuando sean necesarios para el desarrollo de las unidades urbanas que tienen Planeamiento Asumido (PA) heredado del Plan General anterior.

3 Especialmente podrán redactarse en el ámbito de las zonas de ordenanza en que esté expresamente previsto como alternativa a la aplicación de sus parámetros de ordenación detallada, como ocurre en estas Normas en la Ordenanza 2ª de Zona de Extensión (EX).

4 Deberán formularse Estudios de Detalle, para el desarrollo de los Sectores de suelo urbano no consolidado delimitados en este planeamiento general, que deberán cumplir las determinaciones vinculantes de ordenación detallada señaladas en las fichas correspondientes a cada uno de ellos. El ámbito de los Estudios de Detalle será el correspondiente a un Sector completo y deberán justificarse las modificaciones que se introduzcan.

5 Los Estudios de Detalle que se formulen, no pueden, en ningún caso, suprimir, modificar, ni alterar las determinaciones de ordenación general. Asimismo, deberán respetar, en todo caso, los objetivos, criterios y demás condiciones que se deriven de la Memoria Vinculante y en el caso de los Estudios de Detalle que se formulen para establecer la ordenación detallada de un Sector, los objetivos expresados en las fichas de ordenación correspondientes al mismo

Como se puede comprobar, la pretendida modificación de parámetros mediante un Estudio de Detalle está plenamente justificada por la legislación urbanística aplicable.

Esta modificación de la ALTURA DE EDIFICACIÓN resulta necesaria para poder realizar edificaciones de una planta (B+1) tanto para uso residencial como para otros usos como es el uso de garaje, acogiendo a la posibilidad que permite el planeamiento de reducción de dos alturas respecto a la altura mínima edificable, teniendo siempre en cuenta que la tipología habitual y característica de las zonas de actuación es de 2 plantas (B+1) y una planta (B).

Cod. Validación: TXLUMNETFR4LW9GMFLXFXZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 44



**ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.**
Documento para la Aprobación Inicial.

Esta alteración de la ALTURA DE EDIFICACIÓN en el ámbito del Estudio de Detalle es coherente con el planeamiento general, puesto que en el entorno se han calificado manzanas con altura menor, e incluso en áreas o parcelas que no ocupan una manzana completa al depender la altura del ancho de calle, tal como se determina el artículo 281 de la Normativa Urbanística del PGOU.

Ancho de calle, (en metros)	nº plantas	Altura de plano de fachada en sólido capaz, (en metros)
De 8	2	7,50
De 8 a menos de 12	3	10,50
De 12 a menos de 16	4	13,50
De 16 en adelante	5	16,50

La SUPRESIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE ALINEACIÓN A VIAL Y DEL FONDO MÁXIMO EDIFICABLE para el uso residencial implica que las parcelas puedan edificar conforme a la tipología existente en la manzana, ya que la mayor parte de las viviendas y edificaciones existentes no se alinean a vial, y utilizan la totalidad de la parcela para su implantación, como se puede comprobar en el gráfico de páginas anteriores. Y en cualquier caso, como se ha indicado anteriormente, existiría una disconformidad de las edificaciones existentes sobrevenida por la aprobación del planeamiento vigente (PGOU) que obliga a unas condiciones que no poseen las edificaciones existentes. Con el mantenimiento de la edificabilidad máxima de esa ordenanza, y teniendo en cuenta que se reduce el número de plantas, las soluciones arquitectónicas resultantes son más apropiadas que las que se realizarían con los parámetros urbanísticos vigentes. Además, no se suprimen, modifican ni se alteran ninguna de las determinaciones de ordenación general de este PGOU, ni se vulnera ninguno de sus objetivos, criterios o demás condiciones vinculantes de otros instrumentos de ordenación o de planeamiento urbanístico (Artículo 132.2 del RUCyL).

Por último, esta modificación de la altura de edificación y la supresión tanto de la obligatoriedad de alineación a vial, como del fondo máximo edificable para el uso residencial, no se opone a planeamiento sectorial alguno ni a la ordenación urbanística de ningún municipio limítrofe (Artículo 132.3.b del RUCyL), y sobre todo no afecta a espacio público alguno, puesto que se actúa sobre dos parcelas privadas que no modifican las alineaciones oficiales sobre el espacio público.

Según todo esto, el INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL de la modificación del presente Estudio de Detalle es evidente al tener por objeto el impulso y la promoción de viviendas en el municipio con las características propias de viviendas de las existentes en la zona. Además, hay que tener en cuenta que la reducción de la altura edificable no supone una reducción de la edificabilidad en el ámbito delimitado, puesto que en esta ordenanza dicho parámetro es fijo, tal y como se indica en el artículo 280, y por tanto, no existe interés especulativo en la reducción de altura edificable.

Art. 280 Condiciones de edificabilidad máxima.

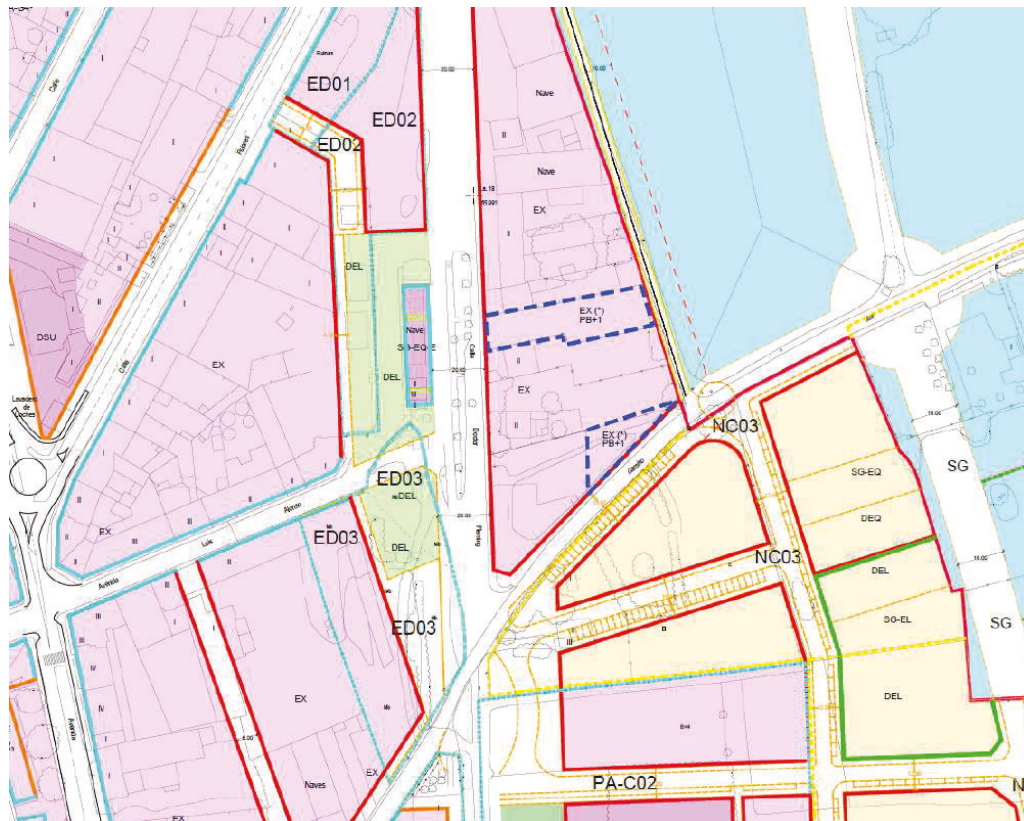
La edificabilidad máxima será de 1,65 m2/m2. Esta edificabilidad servirá de referencia como control de la aplicación de otros parámetros y en especial en relación con la posibilidad de redacción de Estudios de Detalle, de una o varias parcelas.

La reducción de las alturas edificables implica que la ordenación urbanística sea más coherente con la tipología existente en la zona. Además, estos nuevos condicionantes urbanísticos supondrán que no existan medianeras vistas de impacto visual negativo mejorando la adecuación urbanística de las edificaciones del ámbito.

Cod. Validación: TXLUMNETFRLW9GMFLXVFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.



3. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE

El presente documento tiene por objeto modificar los parámetros de ALTURA DE EDIFICACIÓN de 5 alturas (B+4) a 2 alturas (B+1) y de 4 alturas (B+3) a 2 alturas (B+1), SUPRIMIR LA OBLIGATORIEDAD DE LA ALINEACIÓN a vial y también suprimir el establecimiento de un FONDO MÁXIMO EDIFICABLE para el uso residencial respecto de la ORDENANZA EXTENSIÓN (EX) en el ámbito ocupado por las parcelas catastrales 2960207TM9826S0001YP (parcela ubicada en la Calle Doctor Fleming) y 2960212TM9826S0001QP (parcela ubicada en el Camino de los Juncuales), las cuales forman parte de una manzana situada en el nordeste del área urbana de VALENCIA DE DON JUAN.

El PGOU de VALENCIA DE DON JUAN, indica que en esa área de la mencionada localidad, la ordenanza de aplicación es la ORDENANZA 2ª Extensión (EX), con la obligación de edificar 5 alturas (B+4) hacia la calle Doctor Fleming y 4 alturas hacia el Camino de los Juncuales, pero con la posibilidad de REDUCIR DOS ALTURAS, es decir que las edificaciones a ejecutar tendrán 3 alturas (B+2) y 2 alturas (B+1) respectivamente. Por ello, no sería posible construir una edificación de dos plantas (PB+1) en la calle Doctor Fleming, y en ninguno de los dos casos las construcciones podrán ser de una sola planta (B), lo cual perjudica a los solares y les penaliza con un exceso de edificabilidad innecesaria.

Cod. Validación: TXLWNETFR4LWSGIMFLXVZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 44



**ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.**

Por otra parte, el PGOU en dicha ordenanza establece la obligatoriedad de la alineación a vial junto con la de un fondo máximo edificable de 15 metros para el uso residencial en las parcelas, aunque en otros artículos indica la posibilidad de modificar ambos parámetros con un Estudio de Detalle.

Las edificaciones del entorno principalmente son de una (B) y dos alturas (B+1), alturas mucho más adecuadas y representativas de las alturas de las edificaciones de la zona, y la mayor parte de ellas no se encuentran alineadas a vial. Además, su fondo edificable es muy variable. Por otro lado, en las calles limítrofes junto a las parcelas objeto del presente ESTUDIO DE DETALLE, las alturas señaladas por el planeamiento son de dos plantas (B+1) en su mayoría, por lo que podría asimilarse a dichas zonas.

Por todo esto, tras consulta con los servicios técnicos municipales y según lo establecido en el PGOU vigente, se redacta el presente ESTUDIO DE DETALLE, para reducir a 2 plantas (PB+1) la altura de edificación en ambas parcelas y suprimir la obligatoriedad de la alineación a vial de la edificación y del fondo máximo edificable de 15 metros para el uso residencial en el área conformada por las parcelas catastrales 2960207TM9826S0001YP y 2960212TM9826S0001QP.

UBICACIÓN:

Término municipal: VALENCIA DE DON JUAN

Núcleo: VALENCIA DE DON JUAN.

Localización: Calle Doctor Fleming nº 2 y Camino de Los Juncales

PARCELAS AFECTADAS:

Parcela con referencia catastral: 2960207TM9826S0001YP (Calle Doctor Fleming nº 2)

Parcela con referencia catastral: 2960212TM9826S0001QP (Camino de Los Juncales)

El total del área delimitada por el Estudio de Detalle es de 1.497 m²

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PARCELAS AFECTADAS:

Ordenanza 2ª EX (ZONA DE EXTENSIÓN)

DOCUMENTACIÓN AFECTADA (PGOU):

Plano 2-6 Clasificación, calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano, red viaria y alineaciones.

En la documentación gráfica del presente Estudio de Detalle se incluye un extracto de esta hoja para señalar la situación actual vigente (PLANOS 02 y 03) y la situación modificada (PLANO 02 y 04).

4. CARACTERÍSTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS PARCELAS ACTUALES SEGÚN EL PLANEAMIENTO VIGENTE Y MODIFICADO

PLANEAMIENTO VIGENTE EN LAS PARCELAS AFECTADAS:

El planeamiento vigente en este municipio es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de VALENCIA DE DON JUAN, aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en la sesión de fecha 4 de ABRIL de 2007, y publicado en el BOCyL de fecha 22 de MAYO de 2007.

Cód. Validación: TXLWN4ETFR4LW9GMFLXVFZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 44



**ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALLES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.**

El plano correspondiente al objeto del presente Estudio de Detalle es el PLANO 2-6, en el que se indica que las parcelas se califican con la Ordenanza EX (ZONA DE EXTENSIÓN), y las alturas de edificación correspondientes para las parcelas afectadas son 5 plantas (B+4) para la parcela de la calle Calle Doctor Fleming y 4 plantas (B+3) para la parcela ubicada en el Camino de Los Juncalles, en base al artículo el artículo 281 de la normativa urbanística del PGOU.

Por otro lado, el artículo 146 de la misma normativa establece que la altura mínima obligatoria de la edificación será la que corresponda a la máxima menos dos (2) plantas menos de las permitidas. Por tanto, la altura mínima edificable vigente sería de 3 PLANTAS (B+2) para la parcela ubicada en la calle Doctor Fleming nº 2, y de 2 PLANTAS (B+1) para la parcela del Camino de los Juncalles, por lo que en la primera parcela no se podría edificar con 2 alturas, y en ninguno de los casos podría edificarse con una sola altura, lo cual perjudica a los solares y les penaliza con un exceso de edificabilidad innecesaria.

Además, respecto a la ubicación de la edificación dentro de la parcela RESPECTO DE LA ALINEACIÓN A VIAL para la ordenanza de la Zona EXTENSIÓN del PGOU, el artículo 276 determina que la edificación se deberá alinear a vial, y alternativa o simultáneamente se deberán aplicar las reglas de las condiciones generales de la edificación aislada en relación con la redacción de Estudios de Detalle. Y respecto a el fondo edificable, el artículo 278 establece que será el señalado en planos o de 15 metros para el uso residencial, no estableciéndose máximo para la redacción de Estudios de Detalle.

MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. JUSTIFICACIÓN SEGÚN PGOU:

El presente Estudio de Detalle modifica el parámetro de ALTURA DE EDIFICACIÓN y además suprime la obligatoriedad de ALINEACIÓN A VIAL, y también suprime el FONDO EDIFICABLE de 15 metros para el uso residencial en las parcelas catastrales mencionadas ubicadas en un área de suelo urbano consolidado de la localidad de VALENCIA DE DON JUAN, en el ámbito delimitado en la documentación gráfica (a trazos en color azul). Todo ello según las determinaciones del PGOU vigente, tal y como se ha justificado anteriormente y se vuelve a reiterar.

Por todo ello:

La parcela catastral 2960207TM9826S0001YP ubicada en la Calle Doctor Fleming nº 2 cuya altura de edificación actualmente es 5 alturas (B+4) según el artículo 281 por la anchura del vial al que da frente que cuenta con 20 metros, ahora, según el presente Estudio de Detalle, dicha ALTURA DE EDIFICACIÓN SE REDUCE A 2 PLANTAS(B+1) y será posible construir una edificación de planta baja.

La parcela catastral 2960212TM9826S0001QP situada en el Camino de Los Juncalles cuya altura de edificación actualmente es 4 alturas (B+3) según el artículo 281 por la anchura del vial al que da frente que cuenta con 15 metros, ahora, según el presente Estudio de Detalle, dicha ALTURA DE EDIFICACIÓN SE REDUCE A 2 PLANTAS(B+1), y será posible construir una edificación de planta baja.

Cod. Validación: 7XUMN4ETFR4LW9GMFLXFXZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 44



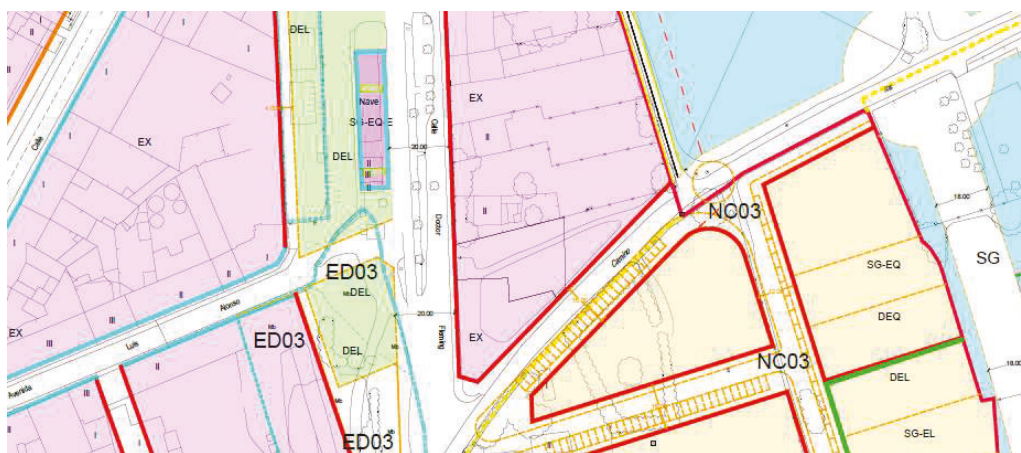
ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

La justificación para la posibilidad de modificar este parámetro de la altura de edificación se habilita en el apartado 3 del artículo 412 de la Normativa Urbanística del PGOU DE VALENCIA DE DON JUAN.

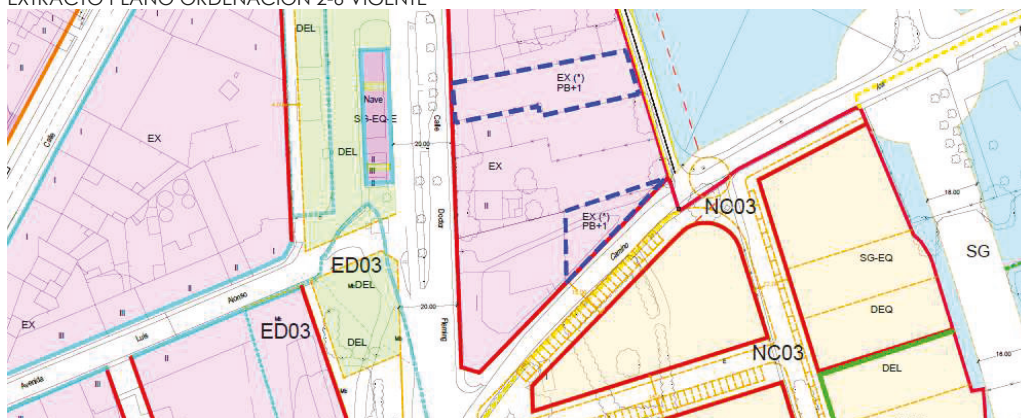
En ambas parcelas SE ELIMINA LA OBLIGATORIEDAD DE ALINEACIÓN A VIAL y se SUPRIME EL FONDO EDIFICABLE DE 15 METROS.

La justificación de la habilitación para modificar el parámetro de la ALINEACIÓN A VIAL DE LA EDIFICACIÓN se encuentra en el artículo 276 de la Normativa Urbanística del PGOU DE VALENCIA DE DON JUAN; y respecto a la modificación del parámetro de FONDO EDIFICABLE MÁXIMO para el uso residencial, en el artículo 278.3 de la mencionada normativa del PGOU.

Como se puede comprobar en el recorte siguiente del plano de ordenación modificado y en los planos incluidos en la documentación gráfica del Estudio de Detalle, en el ámbito de la manzana que ocupan las dos parcelas incluidas en el Estudio de Detalle se indica el nuevo parámetro de ALTURA DE EDIFICACIÓN: 2 ALTURAS (PB+1) para ambas parcelas y se incluye un asterisco entre paréntesis (*) junto al acrónimo de la Ordenanza Extensión (EX) que se refiere la NO OBLIGATORIEDAD DE ALINEACIÓN a vial y la SUPRESIÓN DEL FONDO EDIFICABLE de 15 metros para el uso residencial.



EXTRACTO PLANO ORDENACIÓN 2-6 VIGENTE



EXTRACTO PLANO ORDENACIÓN 2-6 MODIFICADO

Cód. Validación: 7YXUMN6TFRLW9GMFLYFZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

Las modificaciones establecidas en el presente documento únicamente afectan a la documentación gráfica, en ningún caso a la normativa urbanística del PGOU

El resto de los parámetros urbanísticos de la Ordenanza correspondiente a las parcelas objeto del Estudio de Detalle no se modifican, y se tendrán en cuenta las determinaciones de la Ordenanza y demás indicaciones del PGOU vigente.

5. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN INCLUIDA EN EL ESTUDIO DE DETALLE SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

En relación con lo establecido en el artículo 169.3.b) del RUCyL, LA MODIFICACIÓN DE LA ALTURA EDIFICABLE Y LA SUPRESIÓN DE LA ALINEACIÓN A VIAL Y DEL FONDO MÁXIMO EDIFICABLE para el uso residencial no implica un cambio en los criterios y objetivos del PGOU vigente, puesto que la naturaleza de la modificación propuesta no tiene influencia sobre el modelo territorial definido en el PGOU de VALENCIA DE DON JUAN.

5.1 MODIFICACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL:

El presente Estudio de Detalle no afecta al modelo territorial definido en el instrumento de ordenación vigente por las características de la modificación propuesta.

El objeto del mismo consiste en modificar tres parámetros urbanísticos de la ordenanza correspondiente a dos parcelas de una misma manzana, los cuales son la altura de edificación que se reduce; la alineación a vial que se retranquea y el fondo edificable para el uso residencial que se elimina para igualar condiciones en dichas parcelas con la mayor parte de las edificaciones de la zona. En cualquier caso es una modificación de una superficie reducida en una zona muy concreta del área urbana del núcleo de Valencia de Don Juan, que no afecta de ninguna forma al modelo territorial del PGOU, y que iguala condiciones de las nuevas parcelas con las existentes.

5.2 MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE:

No se modifican aspectos de ordenación general del PGOU vigente, ya que únicamente afecta al ámbito de la ordenación detallada con modificación del parámetro de altura de edificación, alineación a vial y fondo edificable para el uso residencial sobre dos parcelas de una manzana de suelo urbano consolidado.

Además, no se establece una ordenación detallada sustancialmente diferente a la vigente que implique la consideración de la parcela como suelo urbano no consolidado (Art. 133.2 del RUCyL).

5.3 MODIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE LAS NUM:

No se alteran los estándares globales del PGOU vigente puesto que no se modifica ningún aspecto relacionado con equipamientos públicos, espacios libres públicos o

Cód. Validación: TXLWNNETFR4LW9GMFLXVFZDCA
Verificación: <https://sede.bocyl.es/validador>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

servicios urbanos públicos. Únicamente se afecta a tres de las determinaciones de ordenación detallada de las dos parcelas objeto de Estudio de Detalle.

Tampoco se afecta a viales públicos, y se mantiene la edificabilidad de las parcelas, por lo que no hay que justificar las determinaciones del artículo 173 del RUCyL.

5.4 MODIFICACIÓN DE DOTACIONES URBANÍSTICAS

No se afecta a ninguna dotación ya que no se prevé aumento del volumen edificable (Art. 132.4 del RUCyL), puesto que incluso se prevé una reducción del volumen edificable con la reducción de alturas planteada.

Artículo 132.4

"Cuando un Estudio de Detalle modifique alguna de las determinaciones de ordenación detallada establecidas previamente por el Plan General de Ordenación Urbana, las Normas Urbanísticas Municipales u otros instrumentos de planeamiento urbanístico, dicha modificación debe identificarse de forma expresa y clara, y justificarse adecuadamente. En particular, cuando dicha modificación produzca un aumento del volumen edificable o del número de viviendas previstos en suelo urbano consolidado, el Estudio de Detalle debe prever un incremento proporcional de las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, conforme a las reglas establecidas en el artículo 173".

5.5 AFECCIÓN A ELEMENTOS PROTEGIDOS

No existe ninguna afección a elementos culturales ni ambientales susceptibles de protección en el ámbito del presente Estudio de Detalle.

5.6 COHERENCIA CON EL PLANEAMIENTO GENERAL

Teniendo en cuenta las indicaciones del artículo 132 del RUCyL el presente Estudio de Detalle respeta estrictamente las determinaciones que en éste se fijan, no modificando ni alterando ninguna de las determinaciones de ordenación general, y por supuesto siendo compatible, tanto con el propio PGOU de VALENCIA DE DON JUAN, como con la posible influencia en otros municipios limítrofes, la cual se considera nula.

1. No pueden aprobarse Estudios de Detalle en ámbitos que carezcan de planeamiento general en vigor.
2. Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general vigentes. También deben respetar los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento general indicando de forma expresa su carácter vinculante.
3. Los Estudios de Detalle deben también: a) Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública. b) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con el planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones de coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del territorio.

Las tres determinaciones de ordenación detallada de la Ordenanza Zona de Extensión que se modifican para las dos parcelas objeto del Estudio de Detalle es posible hacerlo según el PGOU vigente, que así lo indica.

Cód. Validación: TXLWNN4ETFR4LW9GMFLXLFZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

6. TRÁMITE AMBIENTAL

Según el art. 12 del decreto ley 2/2022 de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y que modifica el DL1/2015, de Prevención Ambiental:

Artículo 12. Modificación del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Se modifica el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en los siguientes artículos:

Uno. Se añade un apartado 2 al artículo 50, que tendrá la siguiente redacción:

«2. Los siguientes planes no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto no deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:

a) Instrumentos de planeamiento:

– Estudios de detalle, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrolla haya sido sometido a evaluación ambiental.

– Planes especiales que afecten únicamente a suelo urbano y no sustituyan determinaciones de planeamiento general, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrolla haya sido sometido a evaluación ambiental.

b) Modificaciones de instrumentos de planeamiento vigentes, que no estén dentro de los supuestos previstos en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

– Modificaciones del planeamiento general que afecten únicamente a suelo urbano, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que modifica haya sido sometido a evaluación ambiental.

– Modificaciones que afecten al grado o condiciones del Catálogo de Protección de inmuebles, en cualquier clase de suelo.

– Modificaciones de instrumentos que consistan en la desclasificación de suelo urbano o urbanizable que pase a ser suelo rústico, así como en suelo rústico común que pase a ser suelo rústico protegido.”

Además, en el punto VI de la exposición de Motivos del Decreto Ley 2/2022, exponen como criterio para la exención de evaluación ambiental:

“En general, serán solo los que afecten al suelo urbano consolidado ya ordenado y transformado; los planes especiales, los estudios de detalle y los catálogos de protección.”

Cod. Validación: TXLWNETFR4LW9GMFLXVZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 44



**ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING N° 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.**

Por la naturaleza del documento propuesto, que afecta únicamente a los parámetros de ordenación detallada de la altura de edificación, la alineación a vial y el fondo edificable para el uso residencial que se modifican para dos parcelas ubicadas en una manzana clasificada como suelo urbano, sin aumento de edificabilidad, se entiende que se encuentra fuera del ámbito del trámite ambiental, por no tener afección sobre el medio ambiente.

Sin embargo, el Ayuntamiento de VALENCIA DE DON JUAN podrá solicitar consulta al órgano sustantivo, Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sobre si debe someterse a trámite ambiental el presente documento y el alcance de este en caso de resultar necesario.

7. TRÁMITE ARQUEOLÓGICO

Respecto de la legislación de patrimonio vigente al respecto, Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, para dar cumplimiento a los artículos 58 y 59 de la misma, hay que decir que de todo lo anteriormente expuesto en el presente Estudio de Detalle, no se aumenta la superficie de suelo urbano, ni existe ninguna reclasificación de suelo.

Además, consultado el catálogo arqueológico del municipio, hay que señalar que no existe ningún elemento catalogado, ni ningún yacimiento arqueológico en el ámbito del presente Estudio de Detalle.

8. JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS

El Estudio de Detalle no cambia la clasificación de suelo, ya que la zona se mantiene como suelo urbano consolidado, tal y como se clasifica en el PGOU vigente. El objeto del mismo no tiene afección alguna sobre los riesgos, de la misma forma que no existían en la situación previa del planeamiento vigente.

Consultada la información a nivel de municipio, disponible en la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, el término municipal de Valencia de Don Juan se encuentra afectado por los siguientes riesgos/peligrosidades:

1. RIESGO DE INUNDACIONES: De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INIUNCYL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 3 de marzo de 2010, este municipio no ha sido categorizado ya que se encuentra fuera de llanuras de inundación y áreas inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación. Además, según la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según el RD 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación disponible en:

Cod. Validación: TXLWNETFR4LW9GMFLXLFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

<https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/>

no existe riesgo alguno en la zona objeto del presente Estudio de Detalle.

2. RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 3 de noviembre de 1999, la clasificación en función del Índice de Riesgo es:

- Índice de Riesgo Local: Muy bajo
- Índice de Peligrosidad: Bajo

3. RIESGO DERIVADO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 23 de enero de 2008, la clasificación es:

- Riesgo por carretera: No ha sido delimitado.

4. RIESGO POR PROXIMIDAD A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN SUSTANCIAS PELIGROSAS: De acuerdo al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Ninguna de las actuaciones planificadas en este estudio de detalle ni los usos del suelo incrementan el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

9. JUSTIFICACIÓN AFECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS, DESTINO DE LOS VERTIDOS, INUNDABILIDAD Y DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

La modificación de la altura de edificación, la alineación a vial y el fondo edificable para el uso residencial de las parcelas incluidas en el Estudio de Detalle no afecta a la edificabilidad total máxima de las mismas por lo que no influye en las instalaciones de abastecimiento ni en las de saneamiento. La previsión de consumo de agua y vertidos es la misma que se tuvo en cuenta a la hora de redactar el PGOU vigente.

En cualquier caso, hay que señalar que, con el objetivo de minimizar los riesgos por escasez de agua, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León, abordaron años atrás, la realización de diversos sondeos y captaciones. Uno de los últimos consistió en un pozo en la vega del río Esla, en el noroeste del núcleo, que fue amparado por el Proyecto de Captación, Impulsión, ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable), depósito y nueva red de distribución, en el que se tomó como premisa de cálculo una población de 10.000 habitantes y un caudal de cálculo de 300 l/hab y día, que se consideró suficiente para las expectativas de población y actividades previstas en el documento de Revisión del Plan General del año 2007, con un horizonte fijado en el año 2020, que no se han superado en estos años posteriores.

Cod. Validación: TXLWNNETFR4LW9GMFLXFXZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 44



**ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.**
Documento para la Aprobación Inicial.

Asimismo, respecto del saneamiento y la depuración, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ejecutó en su momento (2006) las obras de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), y también incluía la ampliación y prolongación de algunos colectores de la red existente, cuyo horizonte de capacidad se estimó en 25.000 habitantes. La EDAR se sitúa junto a la margen izquierda del río Esla, aguas debajo de la población.

Por tanto, se puede afirmar que no existe problema alguno con ambas dotaciones en la zona afectada por el Estudio de Detalle respecto de las previsiones del PGOU vigente, tanto para la situación actual como para la que se propone mediante el presente Estudio de Detalle que tiene por objeto modificar tres parámetros de ordenación detallada que no afectan ni a la edificabilidad ni al número de viviendas de dos parcelas independientes en una manzana del núcleo urbano de Valencia de Don Juan.

Desde el punto de vista hidrológico, el riesgo que puede provocar mayores daños a los asentamientos de población son las inundaciones. Este es un fenómeno que se produce cuando los cursos fluviales reciben aportes de agua de tal magnitud, que superan su capacidad de almacenamiento no pudiendo desaguarlos, lo que provoca la consecuente anegación de los terrenos y poblaciones adyacentes.

Consultado el mapa de inundación la avenida de 500 años del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables se observa que la actuación pretendida se encuentra fuera de la inundación de 500 años, ya que la zona urbana está en terrenos no inundables.

Por otro lado, no existe afección sobre el dominio público hidráulico ni en la zona de servidumbre ni en la zona de policía del río Esla.

10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Por la naturaleza de este Estudio de Detalle, que consiste en modificar tres parámetros de ordenación detallada de dos parcelas independientes en una manzana del núcleo urbano de Valencia de Don Juan, no parece que sea de aplicación la Ley 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Junta de Castilla y León, así como el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León, ni la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, y demás legislación sectorial al respecto.

11. JUSTIFICACIÓN DE LA AFECCIÓN EN LAS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

El objeto del Estudio de Detalle no interfiere en la afección de las redes públicas de telecomunicaciones electrónicas, ya que mantiene la parcelación existente y además no se aumenta la edificabilidad de las parcelas, puesto que se limita la altura de la edificación, se modifica la alineación a vial de la edificación en las parcelas y el fondo edificable de las mismas para el uso residencial, respecto a las determinaciones

Cod. Validación: TXLWNNETFR4LW9GMFLXVFZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

establecidas en el PGOU en la Ordenanza Extensión, todo ello en relación con parcelas de dominio privado, sin afectar a la urbanización del espacio o dominio público.

Por ello, dicho instrumento de planeamiento no interfiere en las necesidades de las redes públicas de comunicaciones electrónicas ni en el despliegue de las mismas, por lo que se justifica la no necesidad del informe exigido en el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones:

"Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación con la presente Ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran..."

12. JUSTIFICACIÓN DE LA SERVIDUMBRE ACÚSTICA

No existe ninguna servidumbre acústica en la zona afectada por el Estudio de Detalle respecto a la modificación que incluye este instrumento de planeamiento en la zona urbana en la que se encuentra.

Según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, en su artículo 7.- Planeamiento territorial y urbanístico:

1.- "En los instrumentos de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley." Igualmente, se indica que en los citados instrumentos se incluirá un apartado en el que se definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas. Igualmente incluirán entre sus determinaciones, las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de intervención de los instrumentos citados.

La previsión indicada en la mencionada Ley no tiene efectos sobre aspectos de la ordenación urbanística de la naturaleza de las descritas en este documento, pues carece del alcance territorial que la haga susceptible de necesitar la inclusión de tales medidas en el orden de la zonificación acústica.

Por otro lado, el Ayuntamiento de VALENCIA DE DON JUAN posee una población inferior a 20.000 habitantes, a fecha de este documento, por lo que lo estipulado en dicha Ley no es preceptivo, y no siendo por tanto necesario aportar el mapa de ruido con relación al presente Estudio de Detalle.

Cuando se realice el proyecto de las obras correspondientes de cada parcela, para la obtención de las licencias, se justificará, en su caso, la necesidad de confección de estudio acústico predictivo antes de la obra y la certificación final de la obra por entidad acústica homologada según lo establecido en la legislación sectorial vigente, Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León y el Documento Básico de Protección frente al ruido (DB-HR) del Código Técnico de la Edificación (CTE) o similares.

Este Estudio de Detalle no afecta a ningún sector del territorio gravado por servidumbre acústica alguna, ni a ninguna zona de reserva de sonido de origen natural.

Cod. Validación: TXLUMN4ETFR4LW9GMFLXVZDCA
Verificación: <https://sede.bocyl.es/validador>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 44

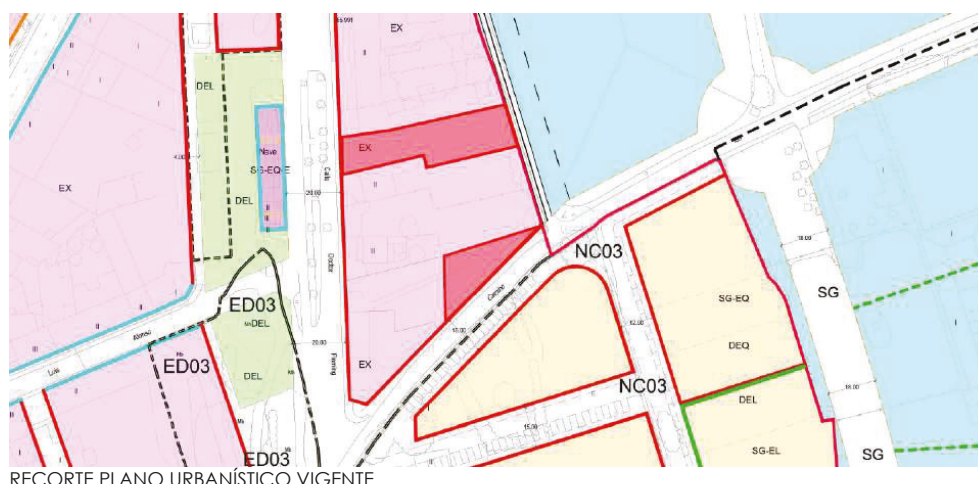
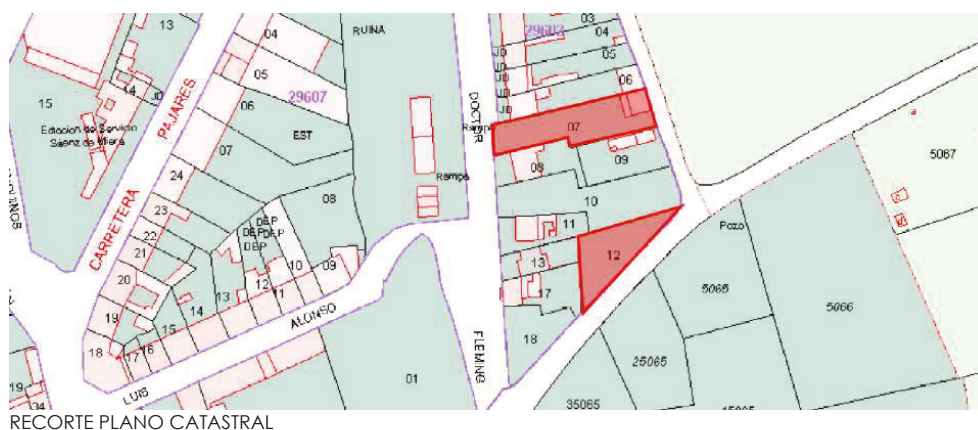


ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

13. RESUMEN EJECUTIVO

Para cumplir con las determinaciones del apartado 1 del artículo 136 del RUCYL deberá incluirse un “resumen ejecutivo” que señale los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de su situación e indicación del alcance de dicha alteración, así como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.

El ámbito donde se deberá suspender el otorgamiento de licencias serán las dos parcelas ubicadas en la Calle Doctor Fleming y en el Camino de los Juncales de la localidad de Valencia de Don Juan (León), es decir, las parcelas catastrales: 2960207TM9826S0001YP y 2960212TM9826S0001QP, las cuales se señalan en los gráficos siguientes con la información catastral y el plano urbanístico.



Respecto al periodo de suspensión de otorgamiento de licencias se deberá cumplir lo establecido en el artículo 156 del RUCYL, donde el acuerdo de aprobación inicial de

Cód. Validación: TXLWNNETFR4LW9GMFLXFXZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 44



**ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.**

los instrumentos de planeamiento urbanístico produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del RUCYL, en las áreas donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordenación general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente.

La suspensión del otorgamiento de licencias no afecta a las solicitudes siguientes:

- a) Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres meses antes de la fecha de publicación del acuerdo que produzca la suspensión.
- b) Que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión.

Se advierte al Ayuntamiento de VALENCIA DE DON JUAN que el acuerdo de aprobación inicial debe ser notificado a los solicitantes de licencias urbanísticas pendientes de resolución, indicando su derecho, cuando no se les pueda aplicar ninguno de los supuestos citados en el apartado anterior, a ser indemnizados por los gastos realizados en concepto de proyectos técnicos, sea íntegramente o en la parte de los mismos que deba ser rectificada para adecuarse al nuevo planeamiento, conforme a los baremos orientativos del colegio profesional correspondiente; así como a la devolución de las tasas municipales y demás tributos que hubieran satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fuera compatible con las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el momento en que fue presentada la solicitud. Dicha indemnización debe hacerse efectiva una vez haya entrado en vigor el instrumento de planeamiento que motiva la suspensión, tras comprobar que la solicitud de licencia resulta total o parcialmente incompatible con el nuevo planeamiento.

La suspensión comenzará al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se mantendrá hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo dos años.

14. CONCLUSIÓN

Se redacta el presente ESTUDIO DE DETALLE para su aprobación por los organismos correspondientes. Con lo cual, se firma el presente documento para que surta los efectos oportunos donde fuera necesario.

En VALENCIA DE DON JUAN, JUNIO de 2025.

Fdo. Los arquitectos


Col. Nº 3.325 ARQUITECTO

A [Redacted]
Nº COLEGIADO COAL 3.325


www.urbag.es
24005 LEÓN
CIF. B-24366858

[Redacted]
Nº COLEGIADO COAL 3.313



29



Cod. Validación: TXLWNNETFR4LW9GMFLXVFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 44



ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.



Cod. Validador: TXLWN4ETFR4LW9GMFLLYFZDCA
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 44

ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

C. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Planos

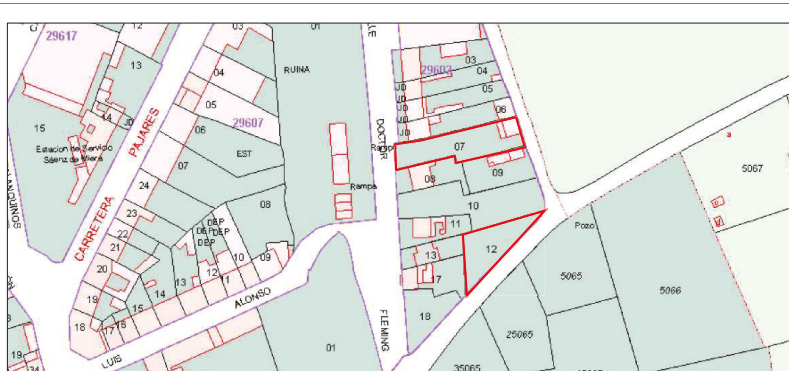
- PLANO 01. SITUACIÓN- PARCELAS CATASTRALES. Escala 1:2000
- PLANO 02. PROPUESTA DE ORDENACIÓN. Escala 1:2000
- PLANO 03. PLANO DE ORDENACIÓN. PGOU ESTADO ACTUAL. Escala 1:1000
- PLANO 04. PLANO DE ORDENACIÓN PGOU. ESTADO REFORMADO. Escala 1:1000



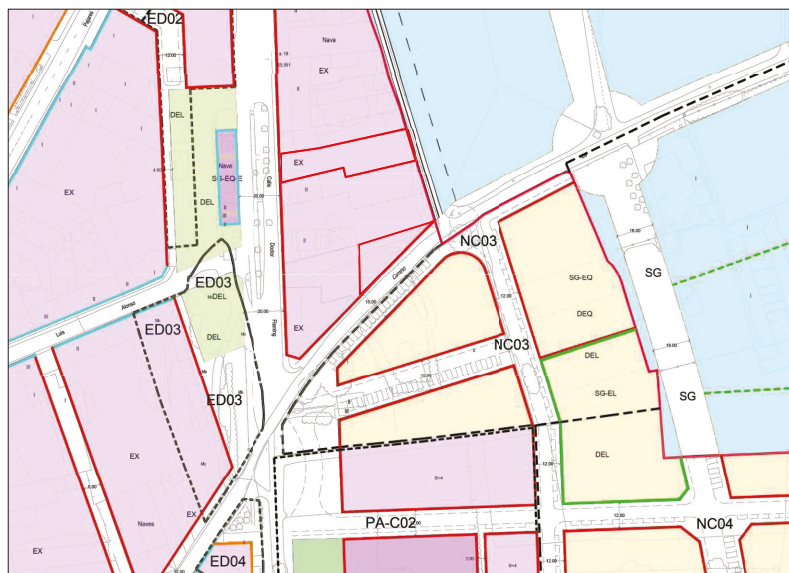


ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

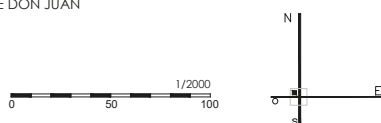




SITUACIÓN DE PARCELAS SEGÚN CATASTRO
E: 1/2000



SITUACIÓN DE PARCELAS PGOU VALENCIA DE DON JUAN
E: 1/2000



SITUACIÓN DE PARCELAS FOTOGRAFÍA AÉREA
E: 1/2000



ARQUITECTOS:

ESTUDIO DE DETALLE PARA REAJUSTE DE ALTURAS,
ALINEACIONES Y FONDO EDIFICABLE

PROMOTOR:

SITUACIÓN: C/ DOCTOR FLEMING Y CAMINO DE LOS JUNCALES
24200 - VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)

PLANO: SITUACIÓN

“EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR EL ARQUITECTO ESTHER LLORENTE LÓPEZ Y ALVARO IZQUIERDO GONZALEZ. SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRA LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO”.

JUN 25 2025

ESQ

A3@2000

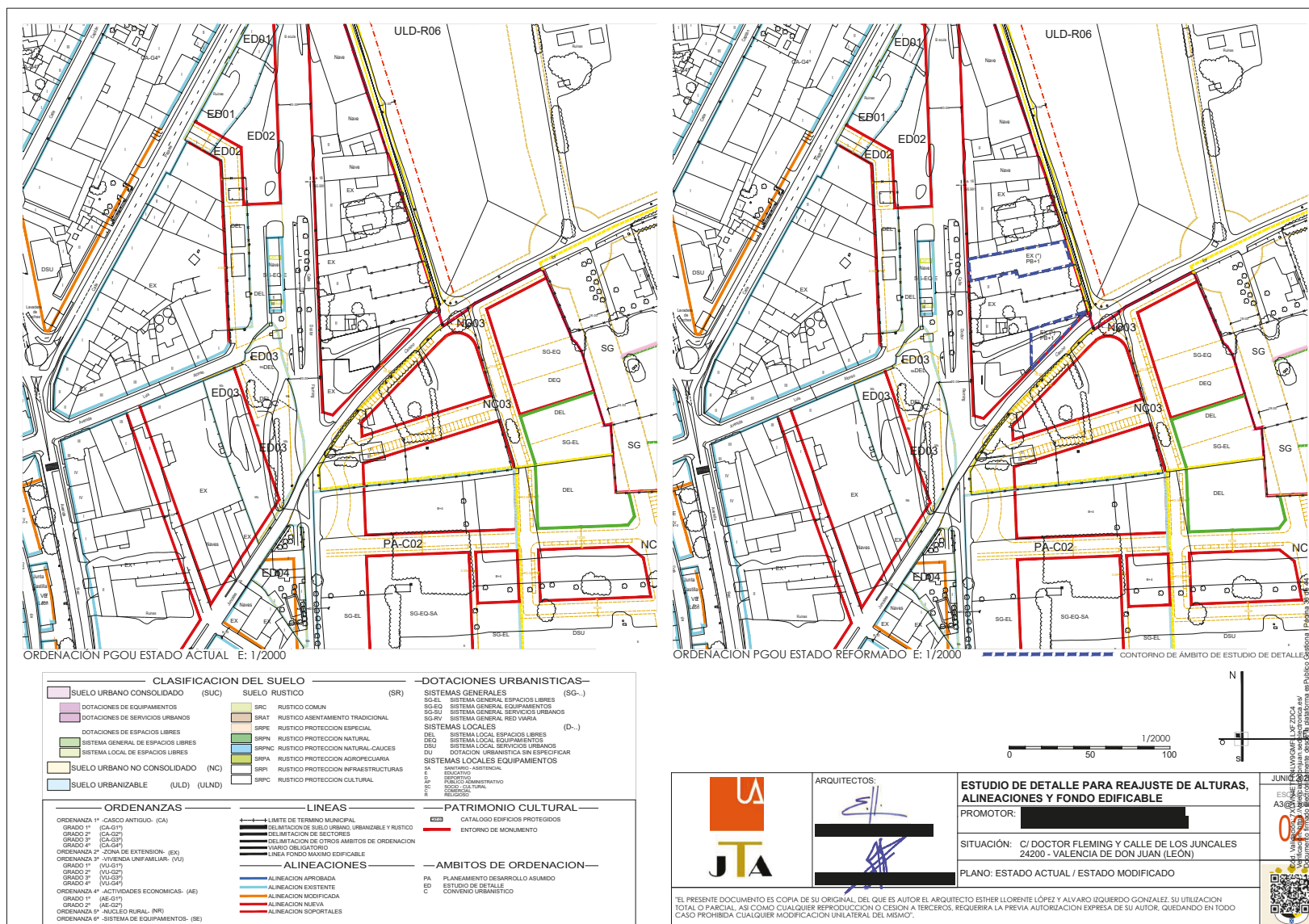
en: 7. <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2019.04.001>

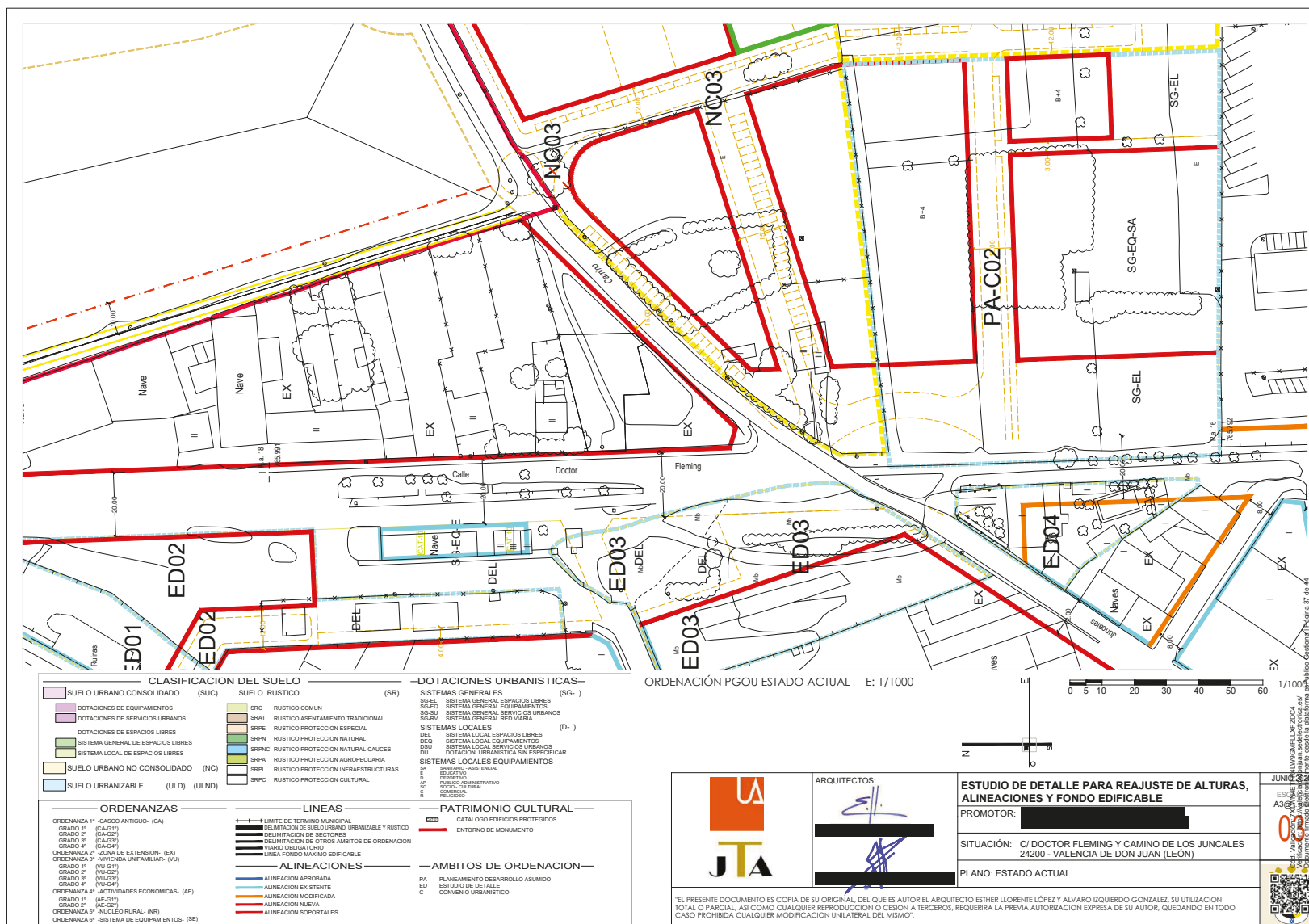
© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

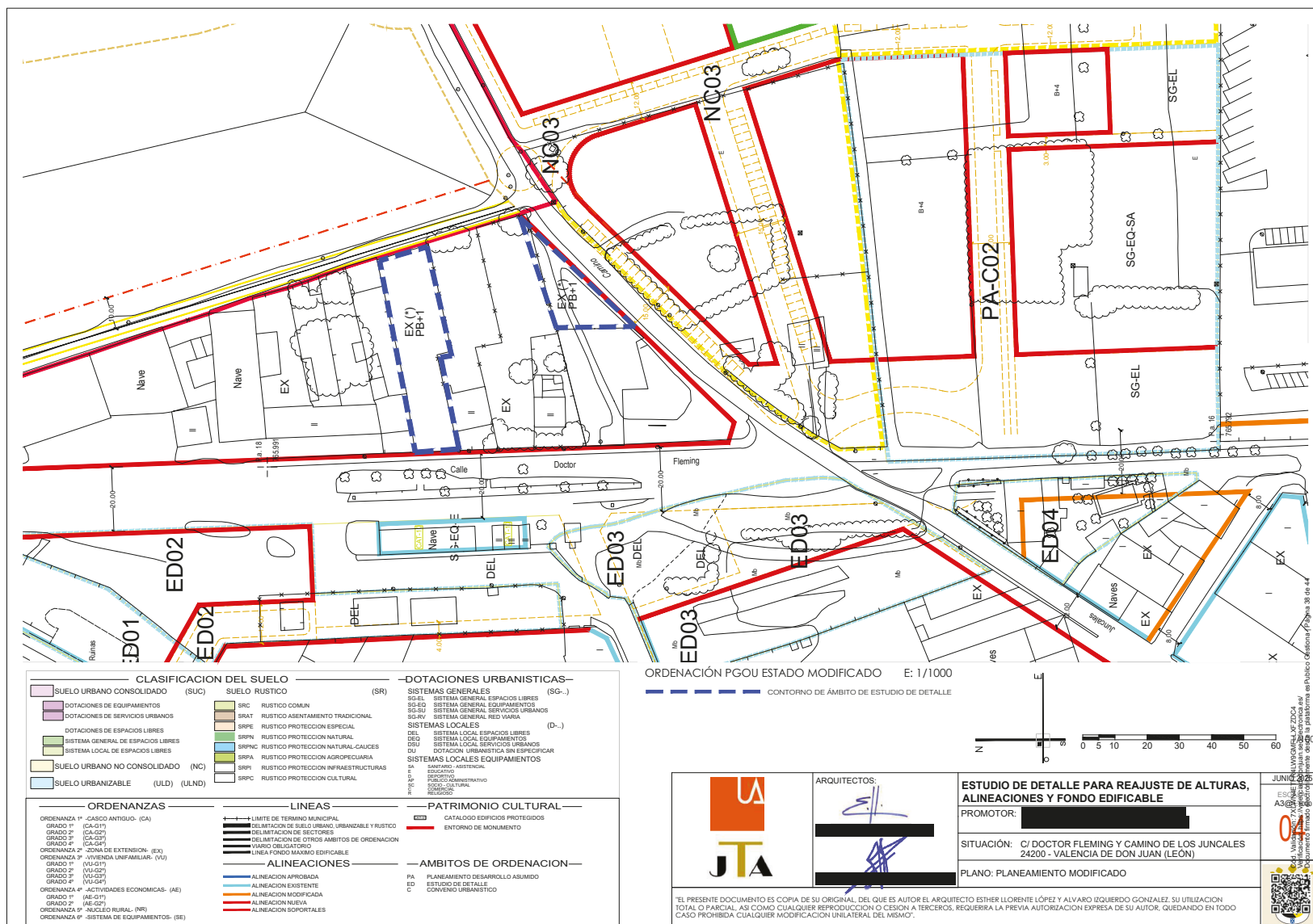
Valle, Valiadi
ument

	Code	Verif	Doc











ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.

D. ANEXO I- CERTIFICACIÓN CATASTRAL DE LAS PARCELAS AFECTADAS

Cod. Validación: TXLWN4ETFR4LW9GMFLLYFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 44





ESTUDIO DE DETALLE: REAJUSTE DE ALTURAS, ALINEACION Y FONDO EDIFICABLE, CALLE DOCTOR FLEMING Nº 2 y CAMINO DE LOS JUNCALES
VALENCIA DE DON JUAN, LEÓN.
Documento para la Aprobación Inicial.



34



Cod. Validación: TXLWN4ETFR4LW9GMFLLYFZDC4
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 44



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL

DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 2960207TM9826S0001YP

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización: CL DR FLEMING 2[E] 24200 VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Clase: Urbano

Uso principal: Residencial

Superficie construida: 95 m2

Año construcción: 2000

Valor catastral: [2025]:

Valor catastral suelo:

Valor catastral construcción:

20.301,14 €

893,34 €

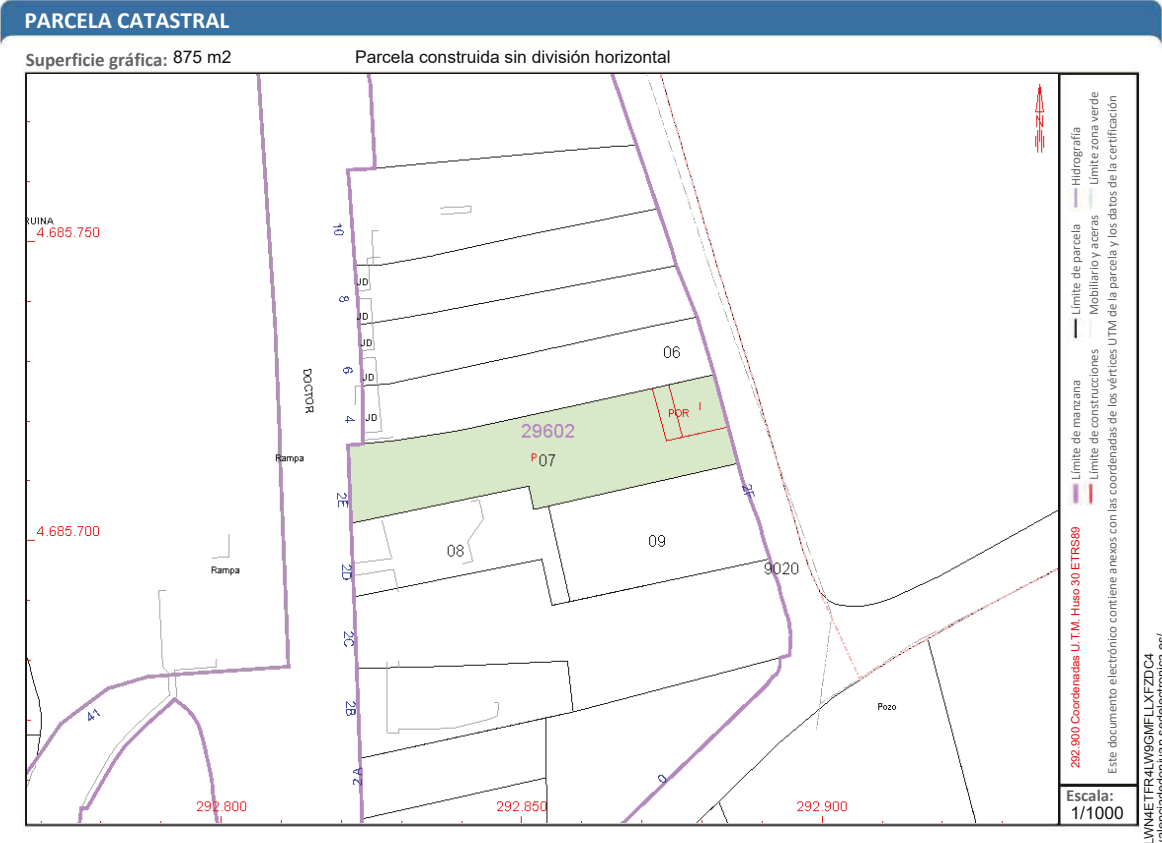
19.407,80 €

Titularidad:

Apellidos Nombre / Razón social	NIF/NIE	Derecho	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	50,00% de propiedad	[REDACTED]
[REDACTED]		50,00% de propiedad	[REDACTED]

Construcción

Esc./Plta./Prta.	Destino	Superficie m²	Esc./Plta./Prta.	Destino	Superficie m²
/00/01	VIVIENDA	60	/00/02	PORCHE 100%	25
/00/03	ALMACEN	10			



Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.

Solicitante: [REDACTED]

Finalidad: Estudio de detalle

Fecha de emisión: 15/06/2025





VICEPRESIDENCIA
PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 2960207TM9826S0001YP

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES



Referencia catastral: 2960208TM9826S0001GP

Localización: CL DR FLEMING 2[D]
VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social	NIF	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	24200 VALENCIA DE DON JUAN [REDACTED] (VALEN D JUAN) [LEÓN]

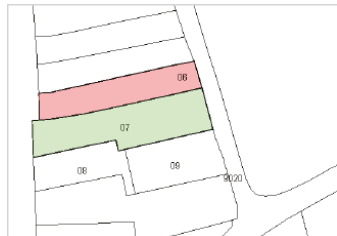


Referencia catastral: 2960209TM9826S0001QP

Localización: CL DR FLEMING 2[F]
VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social	NIF	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	24200 VALENCIA DE DON JUAN (VALEN D JUAN) [LEÓN]



Referencia catastral: 2960206TM9826S0001BP

Localización: CL DR FLEMING 4
VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social	NIF	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 24200 VALENCIA DE DON JUAN (VALEN D JUAN) [LEÓN]



Referencia catastral: 24191A204090200000ZQ

Localización: Polígono 204 Parcela 9020
CAMINO. VALENCIA DE DON JUAN [LEÓN]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social	NIF	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 24200 VALENCIA DE DON JUAN [LEÓN]

Cod. Validación: 7XLVNM4TR4LW9GMFLXFZDC4
Verificación: <https://valencadonjuan.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 44
Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: A0SP6Q36S1Y3Z28D (verificable en <https://www.sedecatastro.gob.es>) | Fecha de firma: 15/06/2025





GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL

DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 2960212TM9826S0001QP

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización: CM JUNCALES Suelo 24205 VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Clase: Urbano

Uso principal: Suelo sin edif.

Valor catastral: [2025]:

12.679,73 €

Valor catastral suelo:

12.679,73 €

Valor catastral construcción:

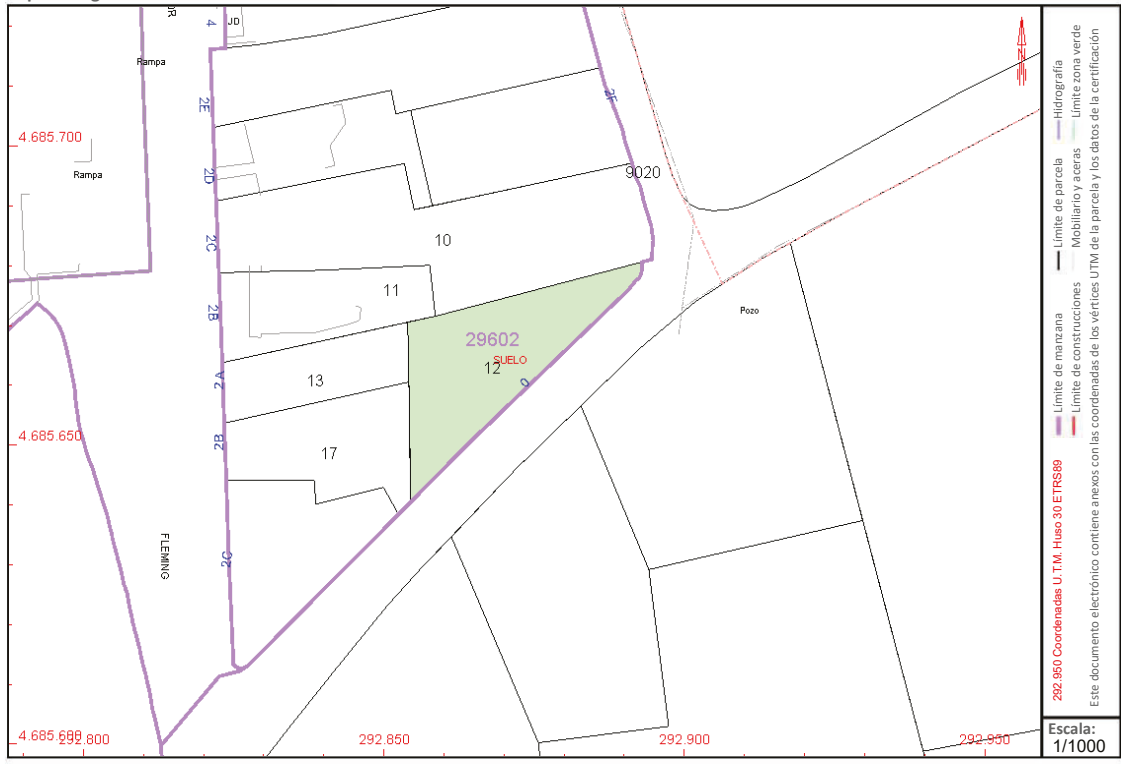
0,00 €

Titularidad:

Apellidos Nombre / Razón social	NIF/NIE	Derecho	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	50,00% de propiedad	47014 VALLADOLID [VALLADOLID]
[REDACTED]	[REDACTED]	50,00% de propiedad	47014 VALLADOLID [VALLADOLID]

PARCELA CATASTRAL

Superficie gráfica: 622 m2



Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.

Solicitante: [REDACTED]

Finalidad: certificado catastral

Fecha de emisión: 12/06/2025

Cat. Validación: TYUMN4ETFR4LW8GMFLXFDCA

Cat. Validación: TYUMN4ETFR4LW8GMFLXFDCA

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 44

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro

CSV: TC79ZY8QEUMGEJBG (verificable en <https://www.sedecatastro.gob.es>) | Fecha de firma: 12/06/2025





CV: BOCYL-D-30062026-124-45



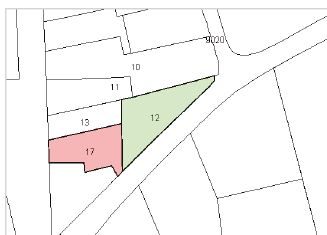
SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATÁSTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 2960212TM9826S0001QP

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES

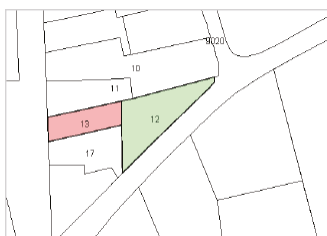


Referencia catastral: 2960217TM9826S0001MP

Localización: CL DR FLEMING 2[B]
VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social	NIF	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	24200 VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

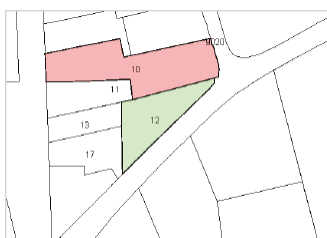


Referencia catastral: 2960213TM9826S0001PP

Localización: CL DR FLEMING 2[A]
VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social	NIF	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	24205 VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

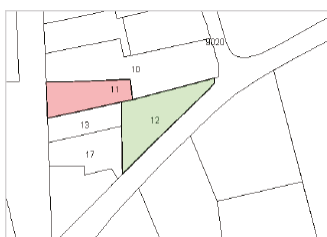


Referencia catastral: 2960210TM9826S0001YP

Localización: CL DR FLEMING 2[C]
VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social	NIF	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	48004 BILBAO [BIZKAIA]

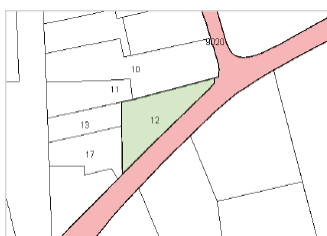


Referencia catastral: 2960211TM9826S0001GP

Localización: CL DR FLEMING 2[B]
VALENCIA DE DON JUAN [VALEN D JUAN] [LEÓN]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social	NIF	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	09240 BRIVIESCA [Briviesca] [BURGOS]



Referencia catastral: 24191A204090200000ZQ

Localización: Polígono 204 Parcela 9020
CAMINO. VALENCIA DE DON JUAN [LEÓN]

Titularidad principal

Apellidos Nombre / Razón social	NIF	Domicilio
[REDACTED]	[REDACTED]	24200 VALENCIA DE DON JUAN [LEÓN]

Cód. Validación: 7XLVN4ETFR4LW9GMFLXFZDC4
Verificación: <https://valenciadonjuan.sedelectronica.es/>
Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro (verificable en <https://www.sedecatastro.gob.es>) | Fecha de firma: 12/06/2025
CSV: 1C79ZY8CE0MGEJBG



Hoja 2/2